苍梧县京南镇大岸村“7•14”事故 调查报告

2020-10-19 09:45 来源：苍梧县应急管理局

2020年7月14日13时左右，在京南镇大岸村百花山与岭脚流山村交界路段发生一起二辆拖拉机在行驶过程中发生故，事故造成一名拖拉机驾驶员死亡，二辆拖拉机损毁。事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生事故报告和调查处理条例》的有关规定，以及《苍梧县京南镇大岸村“7·14”事故调查组的通知》（苍政办发〔20号）的要求，由县人民政府牵头，县应急局、司法局公安局、总工会、人力资源社会保障局和岭脚镇政府等有关部了事故调查组（调查组名单详见附件）负责对该起事故进行了全面调查。调查组按照坚持实事求是、尊重科学的原事故现场进行勘察取证和对相关人员进行询问调查，现已查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的责任，提出故责任的处理建议和事故整改防范措施，现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：7月14日大约13时

（二）事故发生单位：广西明电有限公司、广西南宁恒利劳务有限公司

（三）事故发生地点：京南镇大岸村百花山与岭脚镇流山村交界处路段

（四）事故类别： 车辆侧翻伤害

（五）伤亡情况：死亡1人

死者名单：白xx，男、汉族、年龄50岁、身份证号码450421xxxxxx，家庭住址广西xx县xx镇xx村。

二、事故发生单位概况

（一）事故单位

单位名称：广西明电有限公司、统一社会信用代码914501xxxxxx，类型为有限责任公司，住所南宁市青秀区佛18号德利.东盟国际文化广场B3栋第18层1801号，法定代表人陈x，注册资本壹亿元，成立日期2012年07月13日，营2012年07月12日至2032年07月12日，经营范围送变电工程、房屋建筑工程、市政公用工程、城市及道路照明工程等。

广西南宁恒利劳务有限公司、统一社会信用代码914501xxxxxx，注册类型有限责任公司，法定代表人陈x，注册仟万元，营业有效期2011年11月15日至2021年11月15日，住所南宁市西乡塘区科园大道27号科技大厦829号，经营范业劳务分包、水暖电安装作业劳务分包、送变电工程、高低压电轩线路架线工程作业分包等。

（二）事故单位与发包单位协议

项目承包单位广西明电建设有限公司，与劳务分包人广西恒利劳务有限公司签订《电网建设工程施工劳务同》，项目名称苍梧岭脚风电场110KV线路送出工程（含220KV翡翠变电站扩建岭脚风电场110KV间隔工程）。

（三）事故单位与白水养雇佣关系

广西南宁恒利劳务有限公司与白xx签订了《劳动合同》，合同期限2020年6月20日至2020年8月30日止，合同期以完成一定工作任务为期限。

（四）事故车辆情况

拖拉机损毁严重，拖拉机没有合法有效证明证件，白水养取得有效的拖拉机驾驶证，证号为450421xxxxxx。

三、事故发生经过和救援情况

7月14日大约13时，白xx按照广西南宁恒利劳务有限公司工作安排，驾驶事故拖拉机运输风力电线材料，当拖拉苍梧县京南镇大岸村百花山与岭脚镇流山村交界处路段发生拖拉机侧翻事故，事故致使拖拉机驾驶员白xx受伤，后镇卫生院医生到场抢救无效死亡。

发生翻车事故后，岭脚镇人民政府、京南镇人民政府接到事故报告后，马上安排主管交通的领导潘灿组织交机、综治部门有关人员赶赴事发现场进行救援，并做好事故家属的安抚相关工作。

四、社会稳定和企业以及家属处理情况

7月14日当天在岭脚镇各京南镇组织协调下，事故公司代表先行垫付伤亡保险赔偿款。家属表示可以先将尸体存馆，但要求收到保险赔偿款再处理后事，公司代表表示同意家属的要求，双方初步达成了口头协议。

7月15日下午3时，岭脚镇组织综治办、司法所召集双方进行赔偿调解，经过调解，双方自愿达成协议：公司一付赔偿款45万元，若保险赔偿款不足45万元时，伤亡家属不用退回垫付赔偿款45万元；若保险赔偿款超过45万元时部分全部给付伤亡家属。另外，公司赔付丧葬费2万元，拖拉机损坏1万元。双方签订了书面协议书，伤亡家属于当了垫付赔偿款45万元。7月16日，双方到梧州市殡仪馆处理丧葬事宜。目前，死者家属情绪稳定。

据家属反映，要求事故公司将保险赔偿情况告知，若保险赔偿款超过45万元时，超过部分要求全部给付死伤者否则会去上访。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

拖拉机所有人白xx，驾驶无合法牌证拖拉机从事货物运输，对行驶路段路况没有进行有效辨识，驾驶拖拉机操作是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

广西南宁恒利劳务有限公司对聘用人员及附属机械（拖拉机）是否安全有效没有进行安全审核，对安全隐患排认识不足，现场运输安全管理缺失，是事故发生的间接原因。

结合上述原因分析，依据安全生产有关法律法规的规定，调查组认定，该事故是一起一般**安全生产责任故**。

六、事故有关责任认定及对事故责任者的处理建议

1. 拖拉机所有人白xx，驾驶无合法牌证拖拉机从事货物运输，对行驶路段路况没有进行有效辨识，驾驶拖拉机当，导致事故发生，但其在事故中死亡，建议免以进行处罚。

2. 广西南宁恒利劳务有限公司对聘用人员及附属机械（拖拉机）是否安全有效没有进行安全审核，对安全隐患理认识不足，现场运输安全管理缺失，间接导致事故发生，对事故发生负有责任，建设由县应急管理局对该公司按华人民共和国安全生产法》有关法律法规进行立案处罚。

七、事故防范措施建议

1. 农机部门加强车辆管理，从严打击无牌无证拖拉机非法作业，严禁查处拖拉机驾驶员无证驾驶行为。

2. 严禁超载超长运输。

3. 施工方安排工作人员指挥运输。

苍梧县京南镇大岸村“7·14”事故

2020年10

政府网站找错

网站地图 地址：苍梧县行政中心大楼6楼（苍梧县石桥镇务实路旁）
主办：苍梧县人民政府 电话：0774-2681102
桂公网安备 45042102000007号　桂ICP备11005500号-1　网站标识码：4504210011

微信公众号